

1505778-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505778-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505778-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2065966/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 23494931 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2065966 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS AUGUSTO PEIXOTO QUEIROZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

MARCOS AUGUSTO PEIXOTO QUEIROZ, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, em estado de calamidade pública, no dia 09 de março de 2022, por volta das 11h50min, na Rua dos Têxteis, nº 1.900, Cidade Tiradentes, nesta cidade e Comarca da Capital, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça de morte, o veículo VW/GOL, cor preta, placas EPV-6B79/São Paulo, e a carga de 34 (trinta e quatro) pacotes contendo itens

diversos, da vítima Izaac Sanches de Araújo, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05/06; termos de depoimento às fls. 07/10; termo de declarações à fl. 11; boletim de ocorrência às fls. 13/15; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 21.

Recebida a denúncia no dia 28 de março de 2022 (fls. 83/88), o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Felipe Rodrigues e Felipe do Nascimento estavam em patrulhamento quando foram informados via Copom sobre a tentativa de roubo do veículo de marca VW/GOL, de cor preta e de placas EPV6B79.

No local informado, encontraram a vítima Izaac que lhes relatou que fazia entregas, quando foi abordado por indivíduo, anunciando o assalto mediante ameaça de morte. O ofendido desembarcou, mas o réu não conseguiu ligar o veículo e ordenou que a vítima ligasse. Aproveitando-se de uma distração do roubador, Izaac conseguiu fazer funcionar o carro e deixou o local rapidamente. A vítima descreveu o autor e ele foi encontrado nas proximidades. Foi detido e reconhecido pessoalmente. características do indivíduo que tentara lhe roubar, indo estes ao seu encalço. Ouvido na fase policial o ofendido detalhou da mesma forma o evento e reconheceu pessoalmente o réu com segurança.

Em juízo, Izaac não compareceu, mas a testemunha ocular Moisés, que o acompanhava no momento do assalto, relatou o fato e efetuou o reconhecimento pessoal indubitável do denunciado. Contou que, na data do crime, auxiliava a vítima na entrega de mercadorias e havia acabado de desembarcar do automóvel para efetuar uma entrega, quando o réu se aproximou do motorista e anunciou o assalto, ameaçando-o. A vítima ficou muito assustada, desceu do carro e o réu ingressou no automóvel, mas não conseguiu ligá-lo e pediu ao ofendido que ligasse, momento em que a vítima conseguiu fugir. O depoente assistiu tudo da residência da cliente, a cerca de 15m do local e conseguiu visualizar muito bem a fisionomia do roubador. Não teve dúvidas de que era ele no momento da prisão, nem tampouco em juízo.

Neste passo, embora a vítima não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório, o depoimento da testemunha presencial é suficiente, pois se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - **negrito aposto.**

Em seu interrogatório judicial, MARCOS confessou a prática do delito a ele imputado, respaldando a pretensão acusatória.

No caso dos autos, o delito não passou da esfera tentada, já que o agente apenas

não consumou o delito em face da reação e rapidez da vítima Izaac em conseguir fugir do local.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo qualificado tentado imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes no processo n. 0071971-12.2011.8.26.0050.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência atestada no processo nº. 0007567-47.2018.8.26.0521 com a atenuante da confissão. Não reconheço a agravante de calamidade pública, por entender que não está atrelada à conduta praticada pelo réu.

Na terceira fase, reconhecida a tentativa, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3 pelo pequeno caminho executório percorrido pelo agente, que embora tenha ingressado no veículo sequer conseguiu dar partida, totalizando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Em que pese ser tecnicamente reincidente, observo que a última condenação se deu por fato cometido há mais de 09 anos, demonstrando que há muito tempo o réu não volta a delinquir. Ainda, entendo que as circunstâncias do delito não indicam culpabilidade exacerbada do agente, ao contrário, baixa periculosidade e sem risco efetivo à vida da vítima pelo não emprego de nenhum instrumento para ameaçá-la. Tudo isso, somado, autorizam excepcionalmente a fixação do regime prisional intermediário.

Tratando-se de réu que ostenta outras condenações anteriores, deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, por entender que os requisitos objetivos e subjetivos da progressão prisional dependem da análise de informações que somente o juízo da execução criminal detém.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCOS AUGUSTO PEIXOTO QUEIROZ como incurso no artigo 157, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA